

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2662/2530

นายจิ

นางอว

ตต์ จู

ใจบุญ.

ยพร พุ่ม

สอาด.

ข้อตกลงที่ผู้รับซื้อฝากยินยอมที่จะขายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ขายฝากเมื่อทรัพย์สินที่ขายฝากได้หลุดเป็นสิทธิของ ผู้รับซื้อฝากแล้ว เข้าลักษณะเป็นค้ำประกันจะขายทรัพย์สินซึ่งบังคับกันได้ มิใช่เป็นการขยายเวลาไถ่ทรัพย์สินอันต้องห้าม ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๙๖.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ขายฝากที่ดินและบ้านแก่โจทก์ กำหนด ไถ่ถอนภายใน ๑ ปี เมื่อครบกำหนดแล้วมิได้ไถ่ถอน และคงอยู่อาศัย ในทรัพย์สินดังกล่าวโจทก์แจ้งให้ออกไปจำเลยเพิกเฉย จึงขอให้ บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าว ห้าม เกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่าได้ขายฝากที่ดินและบ้านให้โจทก์จริง แต่ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไถ่ถอนแล้ว โจทก์ได้ยินยอมให้จำเลยไถ่ถอน ที่ดินและบ้านได้ในภายหลัง จำเลยกำลังหาเงินไปไถ่ถอน ขอให้ ยกฟ้อง

ในวันนัดซื้อสองสถาน ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยาน พิพากษาขับไล่ จำเลยและ
บริวารออกไปจากทรัพย์พิพาท และส่งมอบคืนแก่โจทก์ใน สภาพเรียบร้อย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา และ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หากคดีพิจารณาได้ความจริงตามคำให้การของ จำเลยแล้ว
ข้อตกลงดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นค้ำประกันจะขาย ทรัพย์ซึ่งบังคับกันได้เพราะการที่
ผู้รับซื้อฝากยินยอมที่ จะขายทรัพย์คืนให้แก่ผู้ขายฝาก เมื่อทรัพย์ที่ขายฝากได้ หลุด
เป็นสิทธิของผู้รับซื้อฝากแล้วมิใช่เป็นการขยายเวลา ใ้ทรัพย์อันต้องห้ามตามนัย
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๙๖ ดังนั้นจึงควรได้สืบพยานฟังข้อ
เท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไป

พิพากษายืน.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ